

0004446-53.2016.8.26.0271

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO SILVA FRANCO

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Acolho a manifestação do Ministério Público às fls. 375/376 no seguinte sentido.

Considerando que a legitimação da fl. 372 confirmou que a pessoa que foi presa em flagrante neste feito e se identificou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004446-53.2016.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004446-53.2016.8.26.0271

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO SILVA FRANCO

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Acolho a manifestação do Ministério Público às fls. 375/376 no seguinte sentido.

Considerando que a legitimação da fl. 372 confirmou que a pessoa que foi presa em flagrante neste feito e se identificou como Thiago Silva Franco não era, em realidade, essa pessoa, verifica-se comprovado que o acusado, de fato, não concorreu para o crime, impositiva sua absolvição.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Ministério Público em desfavor de Thiago Silva, para o fim de ABSOLVER o réu, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Custas pelo Estado, na forma da Lei.

Oficie-se ao IIRGD, a fim de que torne insubsistente o indiciamento de Thiago com base no boletim de identificação criminal 4329568 (fl. 30).

Desnecessária a intimação pessoal do acusado, considerando que a decisão lhe aproveita.

No mais, não há como, prontamente, receber o aditamento proposto.

A sentença ora proferida põe fim ao presente processo.

Para a identificação da pessoa presa em flagrante e incorretamente identificada como Thiago Silva Franco, é indispensável a realização de atos investigatórios, que não tem espaço com a ação penal em curso.

Nesse contexto, deixo de receber o aditamento oferecido pelo Ministério Público, porém determino sejam extraídas cópia do feito e encaminhada ao órgão do Parquet, a fim de que requeira o que entender de direito em relação ao agente não identificado.

Nada sendo requerido, archive-se com baixa.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA